

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara Judicial da Comarca de Sarandi/RS

Processo nº: 5000024-70.2020.8.21.0069

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, já qualificada nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT movida por MATIAS DOS REIS DA SILVA vêm, perante Vossa Excelência, dizer e ao final requerer:

1. DA PERDA DA PROVA

A Seguradora foi intimada da informação do perito (Evento 77 e 78), de que o autor não compareceu por **duas vezes** na perícia previamente agendada.

Assim, a Seguradora demandada requer seja declarada a perda da prova **em desfavor da parte autora**, tendo em vista que a demonstração da ocorrência de invalidez permanente e sua graduação, conforme preceituado pela Lei nº 6.194/74, entendimento inclusive objeto da Súmula nº 474/STJ¹, é ônus da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do NCPC.

Gize-se que foi oportunizada a realização de perícia médica, a fim de verificar a existência da invalidez permanente alegada pela demandante, bem como o seu grau de comprometimento, contudo, o autor deixou de comparecer, **o que caracteriza a sua recusa em realizar o exame**.

Deste modo, a parte requerente deixa de cumprir com seus deveres, pois cabe às partes contribuir com a busca da verdade, bem como praticar os atos que forem determinados, conforme preceituam os artigos 378 e 379, inciso III, do NCPC:

¹ Súmula 474 STJ: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Art. 378. *Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade.*

Art. 379. *Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte:*

[...]

III - praticar o ato que lhe for determinado.

Se não fosse suficiente o descumprimento, pela parte autora, de suas obrigações, oportuno referir o teor dos artigos 231 e 232 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 231. *Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa.*

Art. 232. *A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame.*

Como visto acima, a Lei Civil refere que a parte que se recusar a comparecer à perícia médica **não poderá se beneficiar de tal ato.**

Dessa forma, deve ser declarada a perda da prova em desfavor da parte autora.

2. DO REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

Tendo em vista a não realização do exame pericial, a demandada requer a devolução do valor de **R\$275,00**, depositado a título de honorários periciais.

O valor deverá ser creditado em favor da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, gestora do seguro DPVAT, com a qual o TJRS firmou o termo de Cooperação para realização das perícias, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.248.608/0001-04, na conta corrente nº 644000-2, agência 1912-7, Banco do Brasil, nos termos da procuração acostada na defesa.

3. DOS PEDIDOS:

Diante do exposto, requer:

- I. Seja declarada a perda da prova em desfavor da parte autora;
- II. A devolução do valor de **R\$ 275,00**, depositado a título de honorários periciais.

Nestes termos,
pede deferimento.

Porto Alegre, 13 de junho de 2025.

Paulo Antônio Müller
OAB/RS 13.449